

Surveillance im öffentlichen Raum – Ethik und Recht

I.BA_ETHIK_MM.F2601

Quelle: https://www.capgemini.com/de-de/wp-content/uploads/sites/5/2019/08/37_Schladitz_KI-Ethik-V2.jpg

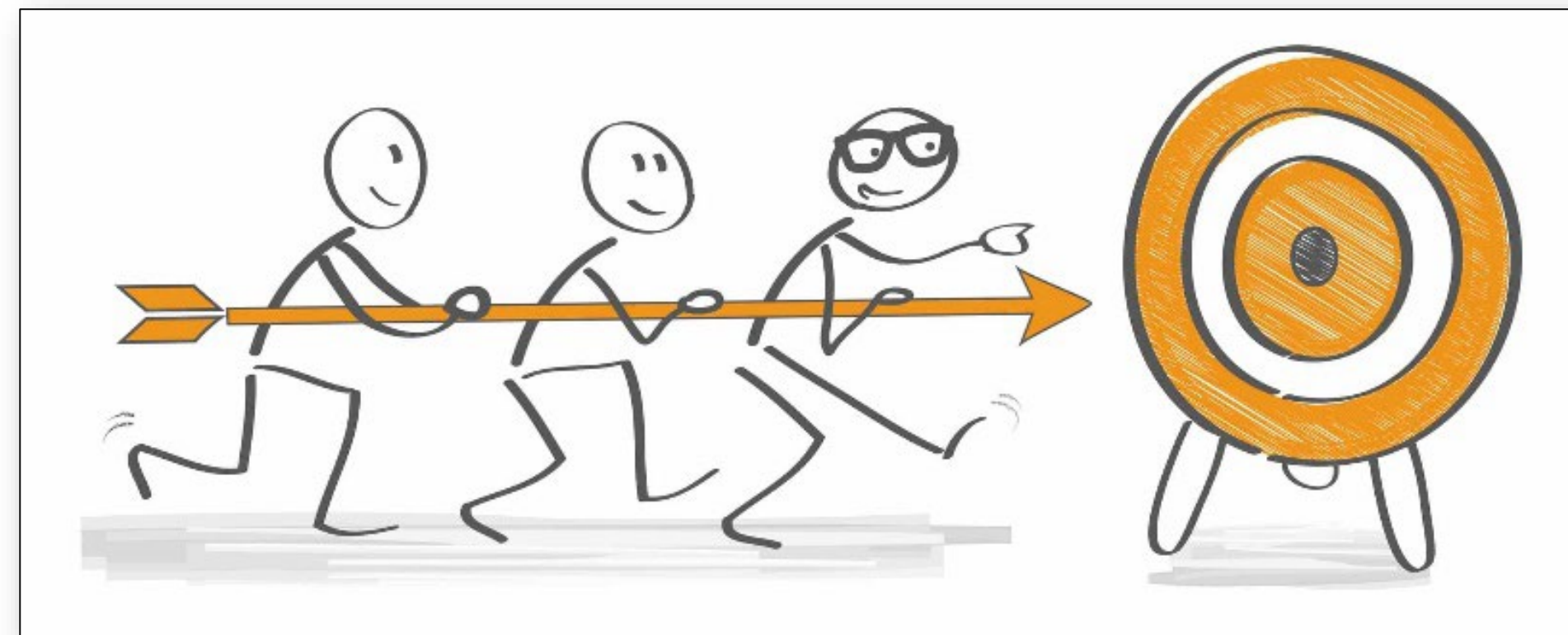
HSLU Informatik
10. März 2026

FH Zentralschweiz



Lernziele

- Die Teilnehmenden
 - kennen den Unterschied zwischen Recht, Gerechtigkeit und Rechtsempfinden
 - sind in der Lage, Auswirkungen von Überwachung im öffentlichen Raum zu beschreiben



Ethik vs. Recht

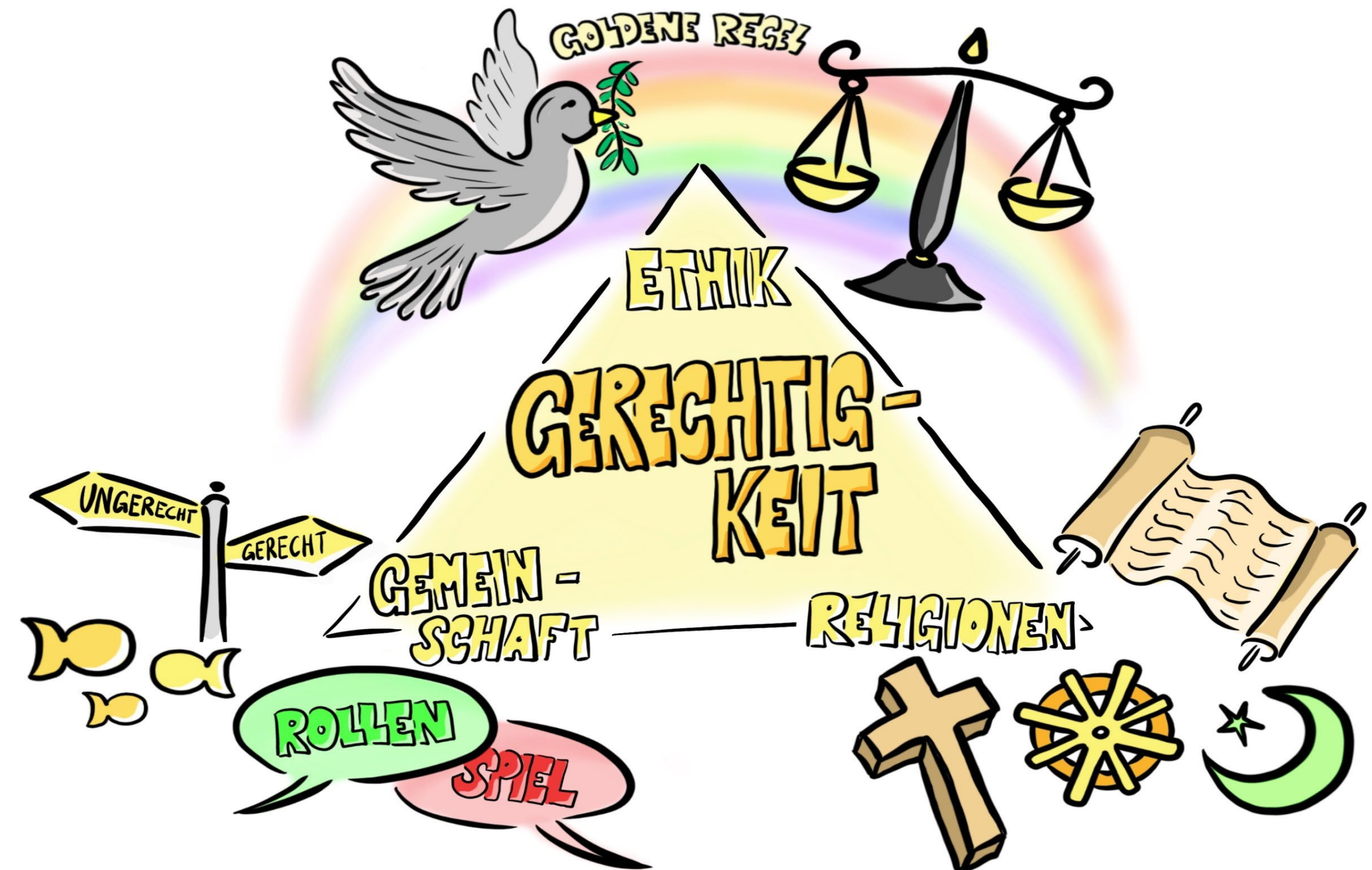
Welches sind die Gemeinsamkeiten von Ethik und Recht?

Worin unterscheiden sich Ethik und Recht?

Ist Ethik immer recht und/oder Recht immer ethisch?

Und was ist mit Gerechtigkeit?

Quelle: <http://www.weltethos.ch/product/unterrichtseinheit-4-klasse-gerechtigkeit/>



Zitat

«Warum wir Fernsehgebühren bezahlen, ist dem Beitragsservice für Rundfunkbeiträge so lange gleichgültig, wie wir sie bezahlen. Ob wir sie bezahlen, weil wir Angst vor Strafgebühren haben oder weil wir der Auffassung sind, dass eine Gesellschaft ein öffentlich-rechtliches Fernsehen braucht, das unabhängig ist von Interessen der Wirtschaft, ist dem Beitragsservice gleichgültig. Er will unsere Überweisung, nicht unsere Motivation.

Gesetze betreffen das Verhalten; Ethik betrifft den Willen zum Handeln.»

Volker Ladenthin, Professor für Erziehungswissenschaften

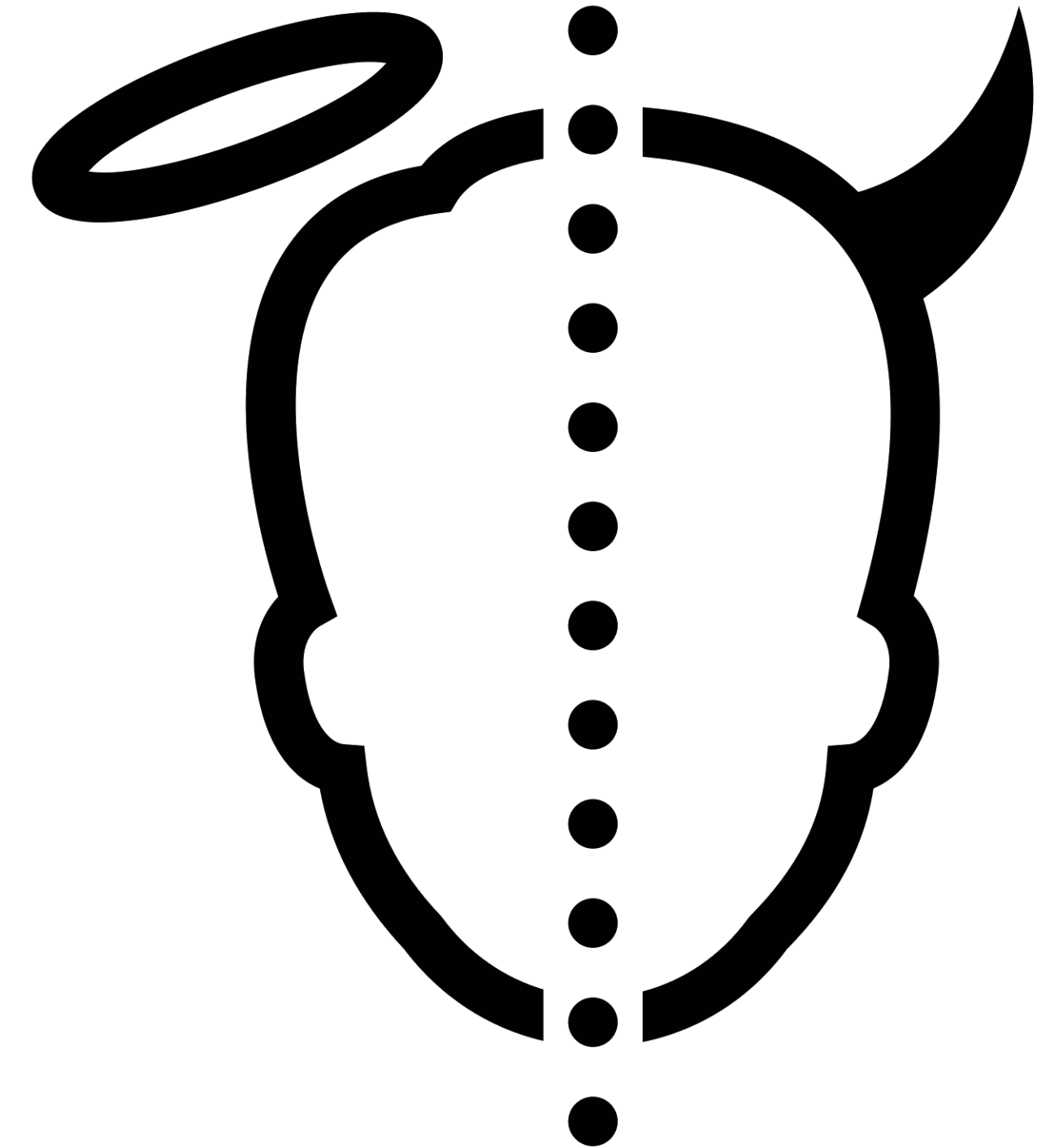
Quelle: <https://ethik-heute.org/eine-gesellschaft-braucht-gesetze/> (aufgerufen am 16.09.2025)

Ethik vs. Recht

- spektrum.de - Wie sich Recht und Gerechtigkeit unterscheiden (aufgerufen am 04.03.2026)
 - «Recht ist dann etwas, was durch Gesetze, Verordnungen und Gerichtsurteile bestimmt wird.»
 - «Ethik umfasst Urteile darüber, was geboten oder verboten, richtig oder falsch ist.»
- netzwerk **ethik** heute - Eine Gesellschaft braucht Gesetze (aufgerufen am 04.03.2026)
 - «Solange wir das geltende Recht nicht brechen, ist der Gesetzgeber an unseren Motiven nicht interessiert.»
 - «Erst wenn wir das Recht brechen, fragt er, warum wir das Recht gebrochen haben. Dann wird aus einer juristischen Frage eine ethische.»
- 10 Unterschied zwischen Recht und Ethik – Unterschied (aufgerufen am 16.09.2025)

Begriff «Recht» im nicht-juristischen Sinn (Rechtsempfinden)

- Was dem (eigenen) Urteil von Gebot und Verbot, richtig und falsch entspricht
→ persönliches Rechtsempfinden
- Was allgemeinen ethischen und moralischen Aspekten genügt
→ Naturrecht
- Wird oft im Kontext mit «Unrecht» oder «Gerechtigkeit» verwendet
- Innerer Vorgang
 - Hat mit Reflexion zu tun
 - Entfaltet innere Wirkung
 - Beeinflusst unser Verhalten aus innerer Motivation



Recht im juristischen Sinn

- Was durch (verschriftete) Gesetze, Verordnungen und Gerichtsurteile bestimmt wird
 - Was durch akzeptierte Regeln auch ohne Verschriftung allgemein und über lange Zeit Beachtung findet (Gewohnheitsrecht)
- Oft mit Sanktionen bewehrt und vor Gericht durchsetzungsfähig
- Regelt das Verhalten des Individuums in der Gesellschaft
 - nicht dessen Einstellung
- Entfaltet äussere Wirkung
 - Beeinflusst unser Verhalten durch äusseren Druck



Gesetze

- Das Erlassen von Gesetzen ist vielfach von ethischen Überlegungen geleitet
 - Bei uns: Parlament (Legislative) macht politische Abwägung
- Gesetze sind Entlastung von Einzelfallentscheidungen (Judikative)
- Planungssicherheit: Gesetze schaffen (Rechts-)Sicherheit
- Gesetzgeber (Legislative) ist an Motiven nicht interessiert (Regelung des Verhaltens)
- Erst wenn geltendes Recht gebrochen wird, wägt das Gericht (Judikative) Motive ab
- Wenn Gesetze als unmoralisch empfunden werden, müssen sie auf dem Rechtsweg geändert werden und nicht dadurch, dass sie nicht befolgt werden

Tabellarischer Vergleich zwischen Recht und Ethik

	GESETZ	ETHIK
Beschreibung	Das Gesetz ist eine Reihe von Regeln und Vorschriften, die das Verhalten eines Individuums in der Gesellschaft lenken und regeln.	Ethik ist das moralische Prinzip, das das Verhalten und die Handlungen eines Individuums regelt, kontrolliert oder beeinflusst.
Zweck	Das Gesetz wird mit der Absicht geschaffen, die soziale Ordnung und den Frieden in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten und allen Bürgern Schutz zu bieten.	Ethik soll Menschen dabei helfen, zu entscheiden, was richtig oder falsch ist und wie sie handeln sollen.
Schaffung	Gesetze werden gemacht, wobei Ethik das Leitprinzip ist.	Ethik kommt aus den moralischen Werten einer Person.
Bruch	Gesetzesverstösse werden nicht mit Gefängnis oder Geldstrafe oder beidem geahndet.	Es gibt keine Bestrafung für die Verletzung der Ethik.
Durchsetzung	Gesetze werden von Regierungen oder strukturierten Behörden und Agenturen durchgesetzt.	Die Durchsetzung der Ethik ist eine persönliche Initiative, die eine angemessene Beurteilung dessen, was falsch und was richtig ist, beinhaltet.
Natur	Recht ist objektiv und durchsetzungsfähig.	Ethik ist flexibel und subjektiv.
Existenz	Recht ist im Allgemeinen geschriebener Text.	Ethik existiert in einer ungeschriebenen Form.
Anwendbarkeit	Das Gesetz ist restriktiv und gilt nur für einen bestimmten Staat oder ein bestimmtes Land.	Ethik ist universeller Natur, das heisst, sie ist überall und jederzeit anwendbar.
Zielfernrohr	Das Recht regelt die Gesellschaft als Ganzes.	Ethik regelt das individuelle und einige berufliche Verhalten.
Alternative Beschreibung	Das Recht kann als „Pflichtmoral“ bezeichnet werden, weil es Handlungsgrenzen vorgibt.	Ethik kann als „die Moral des Strebens“ bezeichnet werden, weil sie den Menschen sagt, was sie tun und die Ideale verkörpern sollen, die sie anstreben.

Quelle: 10 Unterschied zwischen Recht und Ethik – Unterschied

Ethische Abwägungen

Deontologie (Pflichtethik)



Quelle: Déontologie et éthique (carrefourrh.org)

Utilitarismus (Nutzethik)



Quelle: L'utilitarisme moral (la-philosophie.com)

Was ist «Surveillance im öffentlichen Raum»? (1)

- Der Begriff «Surveillance» (Überwachung) umfasst die Aktivitäten
 - **Überwachung** (meist stationär): zielgerichtete Beobachtung und Informationserhebung von Objekten oder Personen durch am Geschehen unbeteiligte Dritte.
 - **Observation** (meist mobil): Auf Person fokussierte Form der Überwachung zur lückenlosen Erhebung des Verhaltens.
 - **Monitoring**: Überwachung von Naturphänomenen oder von Betriebsabläufen.
- Arten der Überwachung
 - Video-Surveillance (z. B. Bahnhöfe, Plätze)
 - Digitale Surveillance (z. B. WLAN-Tracking, Gesichtserkennung)
 - Selbstüberwachung (z. B. durch Smartphones, Apps)

Was ist «Surveillance im öffentlichen Raum»? (2)

- Der Begriff «Öffentlicher Raum» bezeichnet
 - einen physischen oder virtuellen Ort, der allen Menschen frei zugänglich ist – unabhängig von Herkunft, Status oder Zugehörigkeit.
 - Dazu zählen z.B. Strassen, Plätze, Parks, Bahnhöfe, aber auch digitale Räume wie soziale Netzwerke (je nach Perspektive) oder digitale Communities.
 - Laut der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb.de) ist der öffentliche Raum «ein Ort, an dem man dem prüfenden Blick von jedermann ausgesetzt ist, der Raum, in dem es Akteure und Zuschauer*innen gibt, in dem man gleichzeitig Beobachter und Beobachteter ist.»
 - Im öffentlichen Raum gelten für alle Beteiligten die gleichen, öffentlich bekannt gemachten Regeln.
- Im Gegensatz zum «privaten Raum», wo Zutritt, Verhaltensregeln, usw. individuell geregelt werden.

Bildaufzeichnung im öffentlichen Raum

Was ist das schützenswerte Gut?

Welche Interessensabwägungen gibt es?

Quelle: <https://bremennews.de/videoeueberwachung-an-oeffentlichen-orten-viele-bremer-fuehlen-sich-dadurch-sicherer/>



Fallbeispiel – Spanner

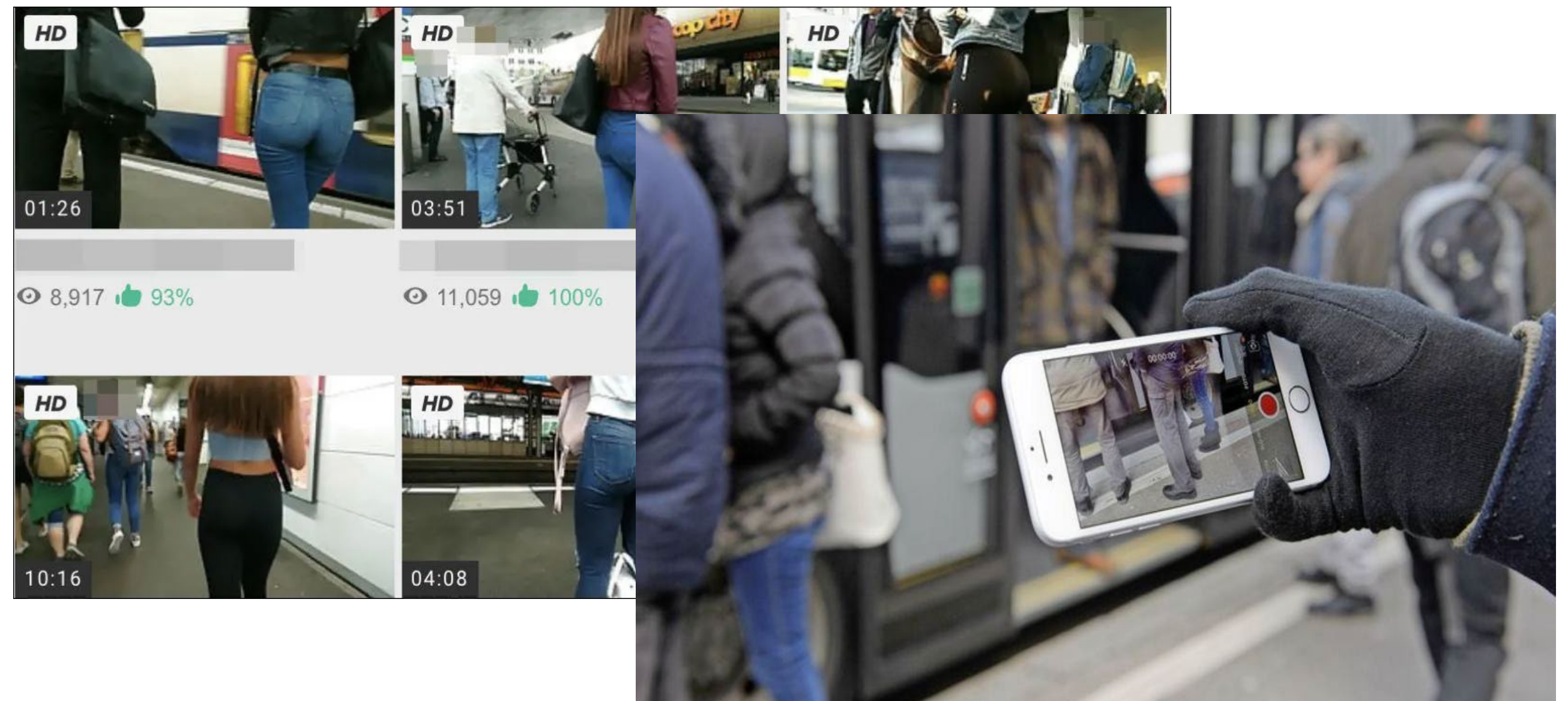
- 20min - Spanner filmt heimlich junge Schaffhauserinnen (aufgerufen am 06.03.2024)
- SHN - Schaffhauser Frauen zeigen sich schockiert über den Füdli-Filmer (aufgerufen am 06.03.2024)
- SHN - Frauen heimlich gefilmt und Aufnahmen auf Porno-Website hochgeladen (aufgerufen am 06.03.2024)

Welche juristischen Rechte werden verletzt?

Welche ethischen Regeln werden verletzt?

Welche Kollateralschäden können eintreten?

Wie sieht die ethische Abwägung aus?



Recht: Prozessuale Verwertbarkeit von Informationen

- «Ein Bild sagt mehr als tausend Worte»? Nicht immer!
- Handlungsspielraum durch juristische Vorgaben eingeschränkt
 - Dashcam-Videos können nur zur Dokumentation des eigenen Verhaltens genutzt werden!
- Nicht gesetzeskonform erhobene Informationen sind juristisch nicht verwertbar



Quelle: <https://www.20min.ch/schweiz/zuerich/story/Dashcam-Video-nicht-als-Beweis-zulaessig-zulaessig-15438714> am 27.02.2023

Fallbeispiel – Observation von Versicherten

- srf - Mehr als die Polizei erlaubt (aufgerufen am 25.02.2025)
- srf - Sozialdetektive dürfen GPS-Tracker einsetzen (aufgerufen am 25.02.2025)

Welche juristischen Rechte werden verletzt?

Welche ethischen Regeln werden verletzt?

Welche Kollateralschäden können eintreten?

Wie sieht die ethische Abwägung aus?



Der Zweck heiligt die Mittel?

- Ziele und Rechtfertigungen
 - Sicherheit und Kriminalitätsprävention
 - Terrorismusbekämpfung
 - Ordnung und Kontrolle im öffentlichen Raum
 - Effizienz
 - Wirtschaftlichkeit

Datenschutz / Persönlichkeitsschutz

- Datenverarbeitung (Erhebung, Speicherung, Auswertung, Weitergabe...) muss legitimiert sein
 - Durch gesetzliche Grundlage
 - Durch bekanntgemachte Zweckbindung
- Grundsätze (DSG, DSGVO)
 - Datenminimierung
 - Zweckbindung
 - Transparenz
 - Richtigkeit
 - ...
- Technische Vorkehrungen
 - Verschlüsselung
 - Anonymisierung / Pseudonymisierung

Kollateralschäden: Lynchjustiz in Bremen

- 14. Juni 2018 - SZ - Lynchjustiz in Bremen (aufgerufen am 25.02.2025)
«Ein Mann wird fast totgeprügelt, weil Zuschauer ihn in einem TV-Bericht als Kinderschänder erkannt haben wollen.»
- 13. Juni 2018 - Stern - Weil man ihn für pädophil hielt - 50-Jähriger fast totgeprügelt (aufgerufen am 25.02.2025)
«Die Polizei in Bremen ermittelt nach einem Fall von Lynchjustiz. Unbekannte haben einen Mann fast totgeprügelt, weil sie angenommen hätten, er sei pädophil.»

Was ist das intendierte Ziel einer Bilddokumentation?

Sind die Risiken und Nebenwirkungen tragbar?



Videoüberwachung im öffentlichen Raum – Pro und Cons

Vorteile von Videoüberwachung im öffentlichen Raum

1. Öffentliche Sicherheit verbessern
 - Z.B. Überwachung von Naturgefahren
2. Die Kriminalitätsrate senken
 - Z.B. Überwachung von Verkaufsräumen
3. Kriminelle fassen
 - Z.B. Personenüberwachung am Flughafen
4. Beweise sammeln und liefern
 - Z.B. Dokumentation von Hooliganismus
5. Komfort in den Alltag bringen
 - Z.B. Stauprävention durch Verkehrsmonitoring

Nachteile der Videoüberwachung im öffentlichen Raum

1. Missbrauch
 - Z.B. Erpressung
2. Gefährdung der Privatsphäre
 - Z.B. Profiling
3. Zweifel an Wirksamkeit (Aufklärung von Straftaten)
 - Z.B. Hinweise auf lohnenswerte Ziele
4. Hohe Einsatzkosten
 - Z.B. Personalintensive Sichtung von Videomaterial

Polizeiliche Nummernschild-Überwachung auf Strassen

Abo **Hunderte Kameras**

Polizei baut Nummernschild- Überwachung in der Schweiz deutlich aus

Mit Fahndungskameras wollen die Behörden gestohlene Autos und Fahrer ohne Führerschein aufspüren. Zu diesem Zweck werden auf manchen Strecken sämtliche Kennzeichen erfasst. Sicherheitspolitiker loben die Möglichkeiten – Kritiker warnen.



Mario Stäubli

Publiziert: 10.03.2024, 17:56



«Massive Eingriffe»: Strafrechtsprofessorin und SP-Politikerin Monika Simmler fordert mehr Zurückhaltung bei automatisierter Überwachung.
Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)



«Datenschutz ist Täterschutz», findet der Berner Sicherheitsdirektor und Regierungspräsident Philippe Müller (FDP).

Foto: Adrian Moser

Quelle: Tages-Anzeiger am 10.03.2024

Geheimdienst: Überwachung zur Erhöhung der Sicherheit

- Vorstoss in der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats:
 - Nachrichtendienst des Bundes (NDB) soll künftig gewalttätig-extremistische Gruppierungen mit schärferen Instrumenten überwachen können
- «Konkret geht es laut dem Bericht um genehmigungspflichtige Massnahmen wie Post- und Telefonüberwachung, den Einsatz von Trojanern und Wanzen sowie das Eindringen in Computersysteme. Sie dürfen bisher nur angewandt werden, wenn es beispielsweise um Terrorismus oder die Bedrohung kritischer Infrastrukturen geht.»



Quelle: <https://www.derbund.ch/nause-will-hooligans-vom-geheimdienst-ueberwachen-lassen-175367399781> am 25.02.2025

Gesichtserkennung im öffentlichen Raum

Winterthur warnt Zürich – doch der Kanton hält an Gesichtserkennung fest

Sicherheit Die Polizei soll den öffentlichen Raum überwachen. So will es das Parlament – trotz Protesten von Juristen und Linken.

Es ist ein besonderes Manöver: Die Stadt Winterthur wendet sich an das Parlament des Kantons Zürich. Und erst noch mit einer brisanten Forderung: Biometrische Gesichtserkennung soll im Kanton praktisch vollständig verboten werden.

Die Winterthurer Parlamentarier fürchten, dass Systeme, die zum Beispiel die Teilnehmenden einer Demonstration identifizieren können, zweckentfremdet oder sogar «missbraucht» werden – und dass die Privatsphäre im öffentlichen Raum stark eingeschränkt wird.

Daniela Roth-Nater sieht es als «erhebliche Gefahr» an, dass solche Szenarien Realität werden. Sie sitzt für die EVP im Winterthurer Stadtparlament und ist Erstunterzeichnerin einer Behördeninitiative. In dieser haben sich auch die Fraktionen von SP, Grüne, SVP, FDP und Mitte/EDU für eine strikte Reglementierung von Mitteln zur Gesichtserken-

nung ausgesprochen, womit die Initiative zustande kam.

Nun bekommen sie prominente Unterstützung. Eine Gruppe von neun Digitalexpertinnen und Juristen hat dem Parlament einen Brief geschrieben, der dieser Redaktion vorliegt. Die Unterzeichnenden warnen vor Eingriffen in die Grundrechte und vor Massenüberwachung. Bei der Parlamentsdebatte am Montag verdingt dies jedoch nicht. Stattdessen setzte sich die bürgerliche Mehrheit durch – mit einer gänzlich anderen Sichtweise.

«Verantwortungsvolle Digitalisierung»

Im Kantonsrat hat das Thema schon vor zwei Monaten für erregte Gemüter gesorgt. Während zweier Stunden debattierten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier im vergangenen November über eine Revision des Informations- und Datenschutzgesetzes. Während sich

Linke gegen Identifikationssysteme stellten und ein Verbot forderten, sahen die Bürgerlichen sie als technologischen Vorteil



Kameras im öffentlichen Raum könnten massenhaft Personen identifizieren. Foto: Marc Dahinden

im Kampf gegen das Verbrechen, den man nicht verschenken dürfe. Obwohl Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) zu einer «verantwortungsvollen Digitalisierung» gemahnt hatte, schaffte der Rat den gesetzlichen Rahmen für Pilotversuche mit biometrischer Gesichtserkennung.

Daniela Roth-Nater stellt sich mit ihrer Behördeninitiative nun gegen solche Vorhaben.

Ähnlich wie sie sehen es die Unterzeichnenden des offenen Briefs. Nach ihrem Dafürhalten stehen Identifikationssysteme im Widerspruch zum Recht auf Privatsphäre. Ausserdem befürchten sie, dass sich die Bevölkerung aus Angst vor Repressionen weniger an Kundgebungen beteiligt. Forschende sprechen von einem «Chilling-Effekt».

Neben dem Kommunikationswissenschaftler Mark Eisenegger, der Professorin für Öffentliches Recht Helen Keller und dem Anwalt Martin Steiger hat auch

die Digitalexpertin Sarah Genner den offenen Brief unterzeichnet. Sie gibt zu bedenken: «Was technisch möglich ist, ist nicht automatisch auch demokratisch legitimiert.» Biometrische Gesichtserkennung verschiebe die Grenzen dessen, was akzeptabel sei.

Kantonsrat lehnt Initiative ab

In der Ratsdebatte vertrat Leandra Columberg (SP) den gleichen Standpunkt. Die Winterthurer Initiative verlangt, dass Gesichtserkennung nur auf richterliche Anordnung möglich ist – an einzelnen Tagen und nach vorgängiger Mitteilung an die Öffentlichkeit. Bei bewilligten Demonstrationen und Sportveranstaltungen soll sie grundsätzlich verboten sein. Für Columberg handelt es sich deshalb eher um einen Kompromiss als um ein Verbot, weshalb sie die Initiative unterstützen wollte.

Bürgerliche wie Roman Schmid (SVP) hielten dagegen. Instrumente wie die Gesichtserkennung könnten für mehr Sicherheit sorgen, gerade bei Demonstrationen und Sportveranstaltungen. Aber das wollten Linke nicht einsehen: «Sie sind anscheinend gegen mehr Sicherheit und für Technologieverbote.» Markus Schaaf (EVP) doppelte nach. Die Initiative bedeute «freie Bahn für Hooligans».

Die Mehrheit des Kantonsrats folgte den beiden und sah davon ab, die Initiative zu unterstützen.

Daniela Roth-Nater will ihr weiteres Vorgehen nun mit anderen Parteien prüfen. Die Kantone Luzern und Solothurn hatten ähnliche Pilotversuche wie Zürich beschlossen, seien damit aber vom Bundesgericht «zurückgepfiffen» worden. Gut möglich, dass es in Zürich der- einst ähnlich ausgeht.

Oliver Camenzind

Quelle: Tages-Anzeiger - Mittwoch, 25.02.2026

SBB: Video-Überwachung an Bahnhöfen um Kaufverhalten zu messen

SBB: Datenschützer warnen wegen Überwachung vor Kaufbeeinflussung

Die Überwachungspläne der SBB sind für eine Expertin Grund zur Sorge. So könne man Pendler zu besseren Kunden machen.



SBB-Bahnhof (Symbolbild). - Nau.ch / Ueli Hiltbold

Das Wichtigste in Kürze

- Die SBB will mit dezent installierten Kameras die Abschöpfungsrate erhöhen.
- Könne man eine Kundin zum Kauf triggern, sei sie eine bessere Kundin.
- Eine Datenschützerin warnt, dass alle Daten positiv und negativ genutzt werden könnten.

Überwachung bei der SBB: Ab September 2023 werden rund 50 Bahnhöfe mit «dezent» installierten Kameras gefilmt. Auch das Kaufverhalten der Kundinnen und Kunden soll nebst den Passantenströmen analysiert werden. Darüber berichtet der «Tipp».

Quelle: <https://www.nau.ch/news/schweiz/sbb-datenschutzer-warnen-wegen-uberwachung-vor-kaufbeeinflussung-66425692> am 18.02.2023

SBB rudern bei Überwachungskameras zurück

In einer Mitteilung macht die SBB klar, dass beim geplanten neuen Messsysteme für Kundenströme keine Gesichtserkennung eingesetzt wird.



Reisende gehen über die Passerelle im Bahnhof SBB in Basel. (Archivbild) - sda - KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Das Wichtigste in Kürze

- Laut der SBB ist bei den neuen Überwachungs-Plänen der Datenschutz gewährleistet.
- Der Konzern stellt zudem klar, dass keine Gesichtserkennung an Bahnhöfen eingesetzt werde.

Nach Kritik wegen des Datenschutzes an einem geplanten neuen Messsystem für Kundenströme an Bahnhöfen haben die SBB das Projekt verteidigt. Der Datenschutz werde gewährleistet, teilte das Bahnunternehmen am Mittwoch mit. Die SBB will laut der Mitteilung die Ausschreibung dazu präzisieren. Damit sollen Missverständnisse in den technisch formulierten Ausschreibungsunterlagen von Anfang Februar ausgeschlossen werden, hiess es.

Quelle: <https://www.nau.ch/news/schweiz/sbb-rudern-bei-uberwachungskameras-zuruck-66429241> am 23.02.2023

Politik | Datenschutz-Expertin Ursula Uttinger schätzt die SBB-Pläne ein

Expertin Ursula Uttinger zur SBB-Überwachung mit Gesichtskameras

«Das ist zumindest heikel»

Den SBB reichen ihre bislang 700 Überwachungskameras nicht mehr. Sie wollen nun mehrere Bahnhöfe auch noch mit Gesichtserkennungskameras ausstatten und deren Daten kommerziell nutzen. Erlaubt das das Gesetz? Expertin Ursula Uttinger gibt Auskunft.

Publiziert: 18.02.2023 um 00:54 Uhr



Q 72

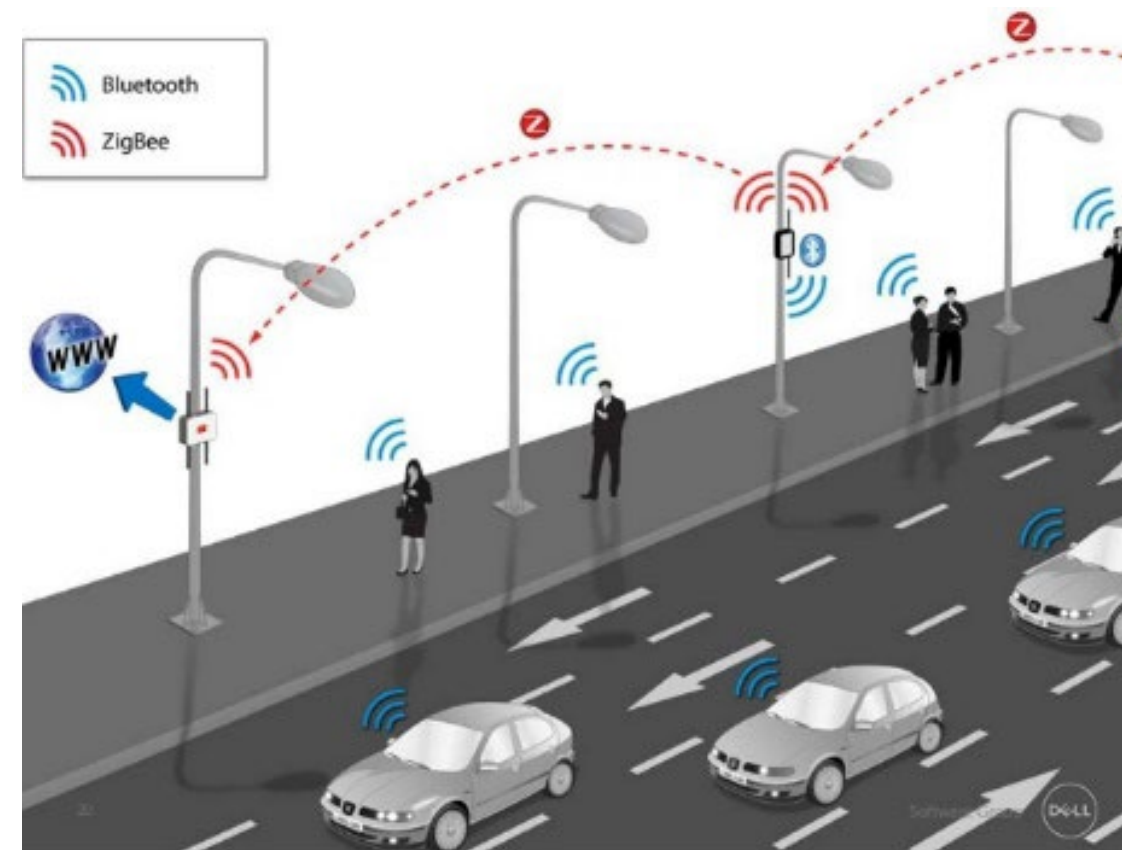


Quelle: <https://www.blick.ch/politik/expertin-ursula-uttinger-zur-sbb-ueberwachung-mit-gesichtskameras-das-ist-zumindest-heikel-id18328268.html> am 18.03.2024

Zufällige Spuren – Attentat in Boston



Es muss nicht immer Video-Surveillance sein: Verkehrsmonitoring mittels IoT – Smart City



Bewegungen:
anonyme IDs

Wohngegend:
Adressverzeichnis



Korrelation:
identifizierte ID



Arbeitsort:
Mitarbeitende



Abstimmung zu E-ID

- Komitee E-ID-Gesetz Nein: «Steilpass an Big Tech und die Überwachungsökonomie»
- Digitale Gesellschaft Schweiz:
 - Digital selbstbestimmt
 - Privatsphäre-freundlich
 - datensparsam und sicher

Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz, BGEID)

Abstimmungsergebnis, kartographisch visualisiert
Vorläufiges amtliches Endresultat, 28. September 2025

Angenommen

Schweiz

Beteiligung: 49,58%

50,39% Ja

49,61% Nein

1'384'586

1'363'362

Danke!

Hochschule Luzern
Informatik
Security & Privacy
Dr. Maurizio Tuccillo
Leiter Programm

T direkt +41 41 228 24 61
maurizio.tuccillo@hslu.ch